رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٢٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٠٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ

الموضوعات

قرار إداري - اتصالات وتقنية المعلومات - اتصالات - فرض مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط - الأصل في تطبيق القاعدة النظامية - تفسير النص النظامي - المقصود بإيرادات الاتصالات - اختلاف الاجتهاد القضائي - مناط الحكم القضائي.

مطالبة المدعية (شركة اتصالات مرخصة) إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط - تضمن النظام بأن المقصود بصافي إيرادات الاتصالات التي تتحصل الحكومة لمقابل مالي عليه، هو إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى أن المقابل المالي الذي تحصله الحكومة منوط بخدمات الاتصالات، سواءً كانت منفردة أو مقرونة ببيع سلعة، وأنه لا يؤخذ على خدمة الاتصالات ويؤخذ أيضاً على السلعة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الأصل في القواعد النظامية عند تطبيقها هو إعمالها بقدر ما يحتمله النص ولا يصار إلى قصرها على معنى أو تفسير يحجّم أثرها إلا بوجود إرادة واضحة من المنظم بذلك - المعنى المتفق مع إعمال النظام أن إيرادات الاتصالات لا تقتصر على خدمة الاتصالات، وإنما

تمتد لتشمل ما يقترن تقديمه مع خدمة الاتصالات من أي خدمة أو سلعة - الثابت دخول مبيعات الأجهزة بالتقسيط المقترنة بتقديم خدمة الاتصالات في معنى إيرادات الاتصالات؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لتعلقها بأعمال السيادة؛ كون محل الدعوى هو قرار المدعى عليها، وليس النظام (قرار مجلس الوزراء) المستند إليه - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، بشأن المقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ يطعن فيها على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن احتساب مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط التابعة للمدعية،

المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٣هـ والذي تبلغت به موكلته بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في ٢٠٢١/٤/٢٥م الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ، وتم التظلم منه لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧م الموافق ١٤٤٢/١١/٧هـ، ولم يتم الرد على التظلم، وذكر أن حدود اختصاص المدعى عليها في فرض رسوم مالية على موكلته إنما ينحصر على خدمات الاتصالات فقط وليس على السلع التي تقوم ببيعها، وأن فرضها على السلع (مبيعات الأجهزة بالتقسيط) يعد فرضاً لضريبة من غير مختص، كما أن هذه الضريبة ليس لها سند من النظام، وأضاف أن فرض ضريبة ليس لها مستند من النظام يعد مخالفاً للنظام الأساسي للحكم في مادته العشرين، والتي تضمنت منع فرض أي ضريبة إلا بموجب النظام، وأوضح وكيل المدعية أن موضع النزاع بين موكلته وبين المدعى عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هو في فهم وتفسير الفقرة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، والتي نصت على أن: "المقصود بصافي إيرادات الاتصالات هو: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى"، ومن خلال تفسير المدعى عليها لهذه الفقرة تريد إدراج إيرادات السلع مدمجة مع الإيرادات التشغيلية لخدمات الاتصالات، وأضاف أن المدعى عليها حينما قررت فرض ضريبة على مبيعات الأجهزة بالتقسيط استندت على ثبوت واقعة الاقتران بين خدمة الاتصالات وبين السلعة (الجهاز المقسط) ووجه استنادها هو ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، ونصه: "... إجمالي

الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى"، فتفسير القرار عند المدعى عليها أن الإيراد يكون على خدمات الاتصالات منفردة وإذا كان مع الخدمة سلعة فيؤخذ الإيراد من السلعة أيضاً، وأوضح أن التفسير الصحيح للقرار أن اقتران خدمة الاتصالات بسلعة لا يسقط المقابل المالي منعاً للتحايل، وأن النص جاء لبيان أن الإيرادات التشغيلية إنما هي لخدمات الاتصالات فقط، وأن المدعى عليها ليس لديها أي دليل معتبر يثبت واقعة الاقتران، وختم وكيل المدعية صحيفة الدعوى بأن القرار شابه عدة عيوب موجبة لإلغائه، وطلب إلغاء قرار المدعى عليها باحتساب مقابل مالي على إيرادات مبيعات الأجهزة بالتقسيط للربع الرابع من عام ٢٠٢٠م المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٣هـ، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضرها، وفي جلسة ١٤٤٣/٥/٩هـ أكد ممثل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات تتلخص في أن قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ هو قرار سيادي ولا يجوز الطعن عليه، وأن الهيئة لم تستحدث مقابلاً مالياً جديداً، وإنما هو إجراء لتحصيل مقابل مالي عن خدمات الاتصالات المقرونة ببيع الأجهزة، وأما الادعاء بأن القرار صدر من موظف غير مختص، فإن الفواتير صدرت باسم الهيئة وكيانها، مؤكداً بأنه إذا كان بيع الجهاز للمشترك مرتبط بشريحة اتصالات، فيدخل تبعاً لذلك ضمن الإيرادات التشغيلية الخاضعة للرسوم الحكومية، وإذا كان البيع للجهاز فحسب؛ فلا يدخل ضمن المقابلات المالية واجبة السداد. وختم ممثل

المدعى عليها مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ولكون قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ قراراً سيادياً لا يجوز الطعن عليه، ورفض الدعوى موضوعاً. وفي جلسة ١٤٤٣/٦/٧هـ أكد وكيل المدعية بأنه قدم مذكرة جوابية عبر خدمة تبادل المذكرات تلخصت في أن المطالبة هي إلغاء قرار المدعى عليها باحتساب مقابل مالي (رسوم حكومية) على إيرادات مبيعات الأجهزة بالتقسيط محل هذه الدعوى، كما ألغى القضاء بموجب حكم نهائي قراراً مشابه سبق وأن صدر من المدعى عليها نفسها، متعلق برسوم على المشغلين لقاء نظرها شكاوى المستخدمين، وذلك في القضية ذات الرقم (٤٥٠٦) لعام ١٤٣٩هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية برقم (٥٣٣٤) لعام ١٤٤٠هـ، والحكم في قضية الاستئناف رقم (١١٩٥٧) لعام ١٤٣٩هـ، وفي جلسة ١٤٤٣/٨/١٨هـ أكد ممثل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات تضمنت أن تحصيل الهيئة لمستحقات الدولة المالية من إيرادات خدمات الاتصالات خصوصاً المقترنة بالأجهزة كمقابل مالي واجب السداد أمراً محسوماً ونهائياً بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ وأن هذا سند الإلزام، وأن واقعة الاقتران الواردة في قرار مجلس الوزراء (١٩٦)، والتي تستند عليها الهيئة لأخذ المقابل المالي قد ثبتت بموجب العقود المبرمة بين الشركة المدعية وبين عملائها، والتي تضمنت اقتران خدمة الاتصالات بالجهاز المقسط، ويؤكد ذلك أن الشركة المدعية ألزمت العملاء بالمحافظة على خدمات الاتصالات المشترك بها لمدة تصل (٢٤) شهراً، وذلك بسبب

اقترانها بالجهاز المقسط، وأنه في حال الإخلال بهذا الشرط يترتب على المشترك سداد باقي مبلغ الجهاز كشرط جزائي عليه، وأضاف أن المتعاقد لا يستطيع إبرام عقد مع المدعية للحصول على الجهاز لوحده بدون خدمات الاتصالات؛ مما يؤكد واقعة الاقتران وأن باقة خدمات الاتصالات هي أساس التعاقد، وأضاف بأن التفسير المنتهى إليه في محاضر هيئة الخبراء عند مناقشتها لمرئيات المدعية على قرار مجلس الوزراء قبل تعديله الأخير لحل هذا النزاع دليل واضح على بطلان ادعاءاتها، لا سيما أن ما نص عليه محضر هيئة الخبراء رقم (١٢٠٢) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨هـ: "... ومن ثم التأكيد بأنه إذا كان بيع الجهاز للمشترك مرتبطٌ بشريحة اتصالات، فيدخل تبعاً لذلك ضمن الإيرادات التشغيلية الخاضعة للرسوم الحكومية، وإذا كان البيع للجهاز فحسب فلا يدخل ضمن المقابلات المالية واجبة السداد"، مؤكداً أن شركة (...) تابعة للمدعية وأن طريقة بيع الأجهزة بالتقسيط هما شركة (...) وعملاؤها، وأن شركة (...) تستخدمها المدعية كوسيلة لإسقاط حقوق الدولة المالية، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار ورفضها موضوعاً. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٨هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ومستندات عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: بأن ذات الموضوع الوارد في القرار الطعين قد تم حسم أي خلاف فيه وبشكل واضح وصريح من خلال صدور حكم ابتدائي لصالح موكلته بإلغاء قرار المدعى عليها باحتساب مقابل مالي على إيرادات بيع الأجهزة بالتقسيط عن عام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م والربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠م، وذلك في

القضية ذات الرقم (١١٨٩٨) لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث إن ذلك القرار الملغي مطابق تماماً للقرار محل هذه الدعوى، وفي جلسة ١٤٤٣/١١/١٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: بأن الحكم الابتدائي الذي يستشهد به وكيل المدعية بالدعوى رقم (١١٨٩٨) لعام ١٤٤٢هـ، ويدعي بأنه قد حسم أي خلاف بخصوص الدعوى، فإن هذا حكم ابتدائي لا يمكن الاحتجاج به أو حتى الادعاء بأنه يحسم الخلاف، ثم بجلسة ١٤٤٤/١/٢٤هـ أكد ممثل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة جوابية عبر خدمة تبادل المذكرات أكد فيها على تمسك الهيئة بكل ما سبق أن قدمته، وفي جلسة هذا اليوم أكد وكيل المدعية بأنه قدم مذكرةً ضمّنها صدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمنة احتساب مقابل مالي على إيرادات مبيعات الأجهزة بالتقسيط عن عام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م، والربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠م، مؤكدة على خطأ المدعى عليها في تفسير وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦)، وأنه لا يوجد من نص قرار مجلس الوزراء مدلول لغوي يحمل عليه تفسير المدعى عليها، وأن مناط التعليل على أخذ المقابل المالي هو تقديم خدمة الاتصالات وليس على السلع، وأرفق أحكاماً قضائية. ولصلاحية الدعوى للحكم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر ضد موكلته باحتساب مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط للربع الرابع من

عام ٢٠٢٠م المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٣هـ؛ فإن الدعوى بذلك تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "... دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، ووفقاً للمادة (٣٩) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢هـ، إذ نصت على أنه: "يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى، فلما كانت المدعية قد تبلغت بالقرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٣هـ، وتظلمت منه لوزير الاتصالات بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ دون أن ترد المدعى عليها على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ خطاب التظلم، ثم تقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ؛ الأمر الذي

تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المهلة النظامية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ، والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم".

ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم قبول الدعوى كون القرار منتفياً، وكونه من القرارات السيادية التي لا يجوز نظرها؛ ذلك أن الجهة المدعى عليها قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني، وذلك بإلزام الشركة المدعية بدفع مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط التابعة لها؛ وبالتالي يعد ذلك من القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام القضاء الإداري. وأما عن الدفع بأن القرار من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها، فإن توصيف القرار الإداري الطعين بأنه من القرارات السيادية لا يصح، وذلك أن الجهة الإدارية المدعى عليها هي مصدرة القرار محل الطعن؛ وبالتالي فإن الطعن ينصب عليه لا على مستنده،

فالمستند القانوني أو النظامي له حجيته وقوته فلا يمكن سحب تلك الحجية على قرارات جهة الإدارة أو تفسيراتها أو تطبيقاتها؛ إذ إن ذلك خاضع لرقابة المشروعية التي يتولاها القاضي الإداري حين النظر في الخصومة، وأما دفعها بهذا التوصيف السيادي كونها طبقت نصاً نظامياً وهو قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، فهذا يلزم منه أن جميع القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية هي قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها، وهذا الأمر لا وجه له بحال ولا يصح الاستناد عليه. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن مهمة القضاء عند نظر الدعاوى المعروضة عليه هو تحقيق مناط الخصومة بين أطرافها وذلك باستئثار الوقائع المؤثرة التي حدت بأطراف الخصومة اللجوء للقضاء، ومناقشتها وتحديد علتها وتحريرها وكذلك تفسيرها؛ إذ إن من مهمات القاضي في الدعاوى المعروضة عليه تأويل النص القانوني إذا وجد فيه لبسٌ أو غموض يلزم من تطبيقه وجود عيب أو خطأ، فالقاضي يقوم بتحديد المعنى الذي قصده المشرع من ألفاظ النص حين تشريعه لجعله صالحاً للتطبيق. ولما كان من الثابت أن مناط الخصومة في هذه الدعوى هو ما نصت عليه الفقرة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، والتي نصت على أن: "المقصود بصافي إيرادات الاتصالات هو: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى"، وحيث أكد ممثل المدعى عليها أن هذا هو سند الإلزام التي تستند عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في قرارها بإلزام شركة (...) بدفع المقابل المالي على

مبيعات الأجهزة بالتقسيط، وحيث إن الهيئة المدعى عليها قد بنت مطالبتها على ما ورد في الفقرة آنفة الذكر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها قد أخطأت بتطبيق المقابل المالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط وإدخالها ضمن الإيرادات التشغيلية الواردة في النص، إذ إن المقصود من النص النظامي الوارد في الفقرة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ أن المقابل المالي منوط بخدمات الاتصالات، فيؤخذ المقابل المالي مقابل خدمة الاتصالات سواءً كانت منفردة فيؤخذ عليها مقابل مالي، وسواءً كانت مقرونة ببيع سلعة مع الخدمة فيؤخذ على الخدمة أيضاً، ولا يمكن تفسير النص السابق على أنه يؤخذ على خدمة الاتصالات ويؤخذ أيضاً على السلعة، فالثابت أن مدلول لفظ (منفردة) و(مقترنة) الواردة في النص تعود إلى الخدمة (خدمة الاتصالات) ولا تنسحب على السلعة بحال؛ إذ لا يوجد من النص علة أو مدلول لغوي يحمل عليه تفسير المدعى عليها لفرض مقابل مالي على السلع، ويؤيد ما سبق ما ورد في نظام الاتصالات في تعريفه خدمة الاتصالات أنها: "نقل وتوجيه الإشارات جزئياً أو كلياً على شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات الانترنت"، فالثابت أن مناط التعليل على أخذ المقابل المالي هو تقديم خدمة الاتصالات على النحو الوارد في التعريف السابق وليس على السلع كما تريد تطبيقه المدعى عليها. وخلاصة القول إن مناط الخلاف في تطبيق المقابل المالي على أجهزة البيع بالتقسيط في هذه الدعوى هو قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، وقد جرى إيضاحه وتفسيره على النحو الوارد أعلاه.

ولما كان الثابت أن النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ قد نص في المادة العشرين على أنه: "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام"، وحيث إن المدعى عليها فرضت مقابلاً مالياً على المدعية بغير مستند صحيح من النظام؛ الأمر الذي يجعل قرارها بفرض مقابل مالي على أجهزة البيع بالتقسيط التابعة للمدعية معيباً بعيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح وتأويلها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها فيما يتعلق بثبوت واقعة الاقتران بين الخدمة وبين السلعة، وأن هذه وسيلة تذرعت بها المدعية لعدم دفع المقابل المالي؛ إذ إن الثابت أن هذه الدفوع غير منتجة بعد تفسير القرار (١٩٦)، فالمقابل المالي الوارد في النص لا يدل على وجوب دفع مقابل مالي على السلع (الأجهزة المباعة بالتقسيط)، كما لم يثبت ادعاء ممثل المدعى عليها بأن المدعية اتخذت من شركة (...) التي تملك الأجهزة المقسطة ذريعة للتهرب من دفع المقابل المالي، وذلك لعدم وجود نص يلزمها بدفع هذا المقابل.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٣هـ المتضمن احتساب مقابل مالي على إيرادات مبيعات الأجهزة بالتقسيط على شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن الحكم تجاهل الأعمال التحضيرية التي سبقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ، وهي التي تكشف نية ومقصد المشرع. كما تجاهل الحكم تطبيق أهم الأحكام الإجرائية وقواعد الشكل التي جاء بها قرار مجلس الوزراء، حيث اعتبرها في حكم العدم والوجود. كما تجاهل الحكم نص المادة (١٤) من نظام ديوان المظالم والتي تقضي بأنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن ما دفع به ممثل المستأنفة من عدم قبول الدعوى باعتبارها من أعمال السيادة؛ فغير متحققٍ في هذا الدعوى؛ ذلك أن خلاصة طعن المستأنف ضدها هو بقرار المستأنفة باحتساب مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط للربع الرابع من عام ٢٠٢٠م، وفق ما أدعت به المستأنف ضدها من أنه جاء بالمخالفة لتطبيق ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ؛ فليس محل الدعوى قرار مجلس الوزراء، إنما محلها حدود تطبيق المستأنفة لما قضى به القرار، وبهذا التكييف لا تعد الدعوى من أعمال السيادة التي لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم نظرها بموجب المادة (١٤) من نظام

ديوان المظالم. وفي الموضوع، لما كان مدار النزاع في هذه الدعوى هو مدى صحة تطبيق المستأنفة لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ في الفقرة (٢) من تعديل الفقرة (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٣هـ بأن: "٥-المقصود بصافي إيرادات الاتصالات هو: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى، بعد استبعاد حقوق شركات الاتصالات الخارجية والمحلية المتمثلة في البنود الواردة في جدول بنود التكاليف المرفق"، وذلك عندما قررت احتساب مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط، وفي هذا الجانب ولما كان الأصل في القواعد النظامية عند تطبيقها هو إعمالها بقدر ما يحتمله النص من معنى، فلا يصار إلى قصرها على معنى أو تفسيرها بما يحجّم أثرها على حالات محدودة إلا بوجود إرادة واضحة من المنظم بذلك، فالأصل أن القاعدة النظامية ذات نتيجة في عبارتها، بالتالي كل تأويل أو تفسير لعبارتها يفضي إلى حمل معناه على تكرارٍ غير منتجٍ لأثر، فلا قيمة له ولا يعتد به، فالأصل (إعمال الكلام لا إهماله)، ومن صور إهماله أن يكون الكلامُ أو جزء منه عديم الأثر. وفي هذه الفقرة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلقة بتوضيح حدود إيرادات الاتصالات؛ فإن المنظم لما أوردها جعلها في حالتين: إما بتقديم خدمة الاتصالات المرخص لها منفردة، أو بتقديمها مقرونة بتقديم خدمة أو سلعة أخرى. هذا النص إذا ما تم حمله على أن المراد بإيرادات الاتصالات هي فقط (خدمة اتصالات)

سواءً منفردة أو مقترنة بغيرها، فإنه يترتب عليه إهمالٌ لأوصاف نظامية أوردها المنظم لابد أن يكون لها أثر، فلو أراد المنظم هذا المفهوم أي قصر معنى إيرادات الاتصالات على (خدمة اتصالات) فقط لأوردها مجردة من دون أي أوصاف أخرى لكي يحمل النص عليها، أما وقد أورد المنظم أوصافاً تالية لتلك العبارة فيتعين حينئذٍ إعمالها، وحيث بدأ ظاهراً إرادة المنظم للأثر النظامي عندما أورد ما نصه: "أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى"، وأنها معنى آخر غير مجرد تقديم خدمة الاتصالات الوارد في بداية الفقرة، فإن المعنى المتفق مع إعمال هذا النص أن إيرادات الاتصالات لا تقتصر فحسب على خدمة الاتصالات باعتبار أن المنظم قد فرغ من تقريرها مسبقاً، بل المراد معنى آخر إضافي، وهو أن إيرادات الاتصالات تمتد لتشمل ما يقترن تقديمه مع خدمة الاتصالات من أي خدمة أو سلعة، فهذا المعنى يأتي متفقاً مع ما تمليه أصول الأنظمة من ضرورة إعمال النص النظامي وعدم تعطيله أو تعطيل جزء منه. ولما كان الأمر كذلك، ولما كان تظلم المستأنف ضدها من قرار المستأنفة باحتساب مقابل مالي على مبيعات الأجهزة بالتقسيط للربع الرابع من عام ٢٠٢٠م، ولما كانت أجهزة التقسيط في هذه الحالة تباع مقترنة بتقديم خدمة الاتصالات بحسب ما أوردته المستأنفة في الحكم محل الاستئناف، ولم تنفه المستأنف ضدها إلا في حالة انتقال العميل من شركة اتصال إلى أخرى، وهذا غير مؤثرٍ في تحقق الاقتران في بيع الأجهزة بالتقسيط، مما يعني صحة دخول مبيعات الأجهزة بالتقسيط المقترنة مع تقديم خدمة الاتصالات في معنى

إيرادات الاتصالات؛ مما يعني صحة قرار المستأنفة محل الطعن. والمحكمة وإن كانت قد اجتهدت سابقاً بخلاف ذلك؛ فإن ذلك لا يغيّر من نتيجة حكمها الحالي، إذ المناط في أحكام القضاء مراعاتها لمقتضيات العدالة متى ما اتضحت معالمها، والتزامها بنصوص النظام متى ما ظهر مراد المنظم منها في ذلك، ومراعاةً لهذا الأمر لم تشترط نصوص نظام ديوان المظالم ولا نظام المرافعات أمام أي إجراء قضائي حال تغيير محكمة الاستئناف لاجتهادٍ سبق لها الأخذ به.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.